

2주차 2교시. 청소년복지의 발달

1. 청소년의 권리와 청소년복지

1) 개요

- 국제사회에서 통용되는 아동의 나이는 18세 미만인데, 이러한 연령기준은 청소년의 연령과 중첩되며, 이러한 중첩현상은 국내의 아동과 청소년의 연령 구분에서도 마찬가지로이다.

2) UN 아동의 권리에 관한 국제협약

(1) 아동의 권리에 관한 국제협약의 형성배경

- 제1차 세계대전과 같은 전쟁으로 수많은 아동이 기아, 질병, 영양실조 등으로 고통받는 현실 속에서 아동권리에 대한 최초의 국제선언이 작성되었다.
- ‘아동권리선언(Declaration of the Rights of the Children)’이 작성되어 ‘제네바 선언’이라고 불리는 이 선언은 1924년 11월 26일 국제연맹 총회에서 채택되었다.
- 이 선언은 전문과 5개의 조항으로 구성되었는데, ‘아동에게 최상의 것을 제공할 의무’를 명시하고, 아동의 기본적인 생존권을 위해 필요한 것에 초점을 맞추고 있다. 즉, 18세 미만 아동의 생존, 보호, 발달, 참여의 권리 등을 담은 국제적인 약속이다.
- 아동권리선언은 이후 국제조약 제정의 출발점이 되었다는 점에서 큰 의미가 있다.
- 1948년 12월 10일 UN총회에서는 ‘세계인권선언’이 채택되었고, 보편적 인권을 위한 노력과 함께 아동·청소년 인권에 대한 논의가 심화되어 1959년 11월 20일 UN총회에서 ‘UN아동권리선언’이 채택되었다.
- 유엔아동권리선언(UN Declaration of the Rights of the Children)은 전문과 10개조로 구성되어 아동을 보호의 대상이 아닌 인권의 주체로 인식하여 진일보한 모습을 보이고 있다.
- 1989년 11월 20일 유엔총회에서 아동의 권리에 관한 국제협약이 유엔에서 만장일치로 채택되었다. 유엔 회원국 가운데 미국을 제외한 전 세계 196개국이 지키기로 했다.
- 1990년 9월 2일 20개 국가가 협약을 비준함으로써 이 협약이 발효되었다.
- 대한민국은 1991년 11월 20일, 북한은 1990년 9월 21일에 비준하였다.
- 일반적으로 승인된 국제법규로서 국내법과 같은 효력을 가지게 되었다.

(2) 아동의 권리에 관한 국제협약의 내용

- 아동의 권리에 관한 국제협약은 전문과 54개 조항으로 구성되었으며, 아동의 생존권, 보호권, 발달권 및 참여권을 종합적·체계적으로 제시하고 있다.

① 생존권

- 아동이 생명을 유지하고 기본적인 삶을 누리는 데 필요한 권리다. 모든 아동이 생명에 관한 고유의 권리를 가지고 있음을 인정하고, 가능한 한 최대한도로 아동의 생존과 발전을 보장하여야 함을 규정하고 있다.

② 보호권

- 아동이 모든 형태의 신체적, 정신적 폭력, 상해나 학대, 유기나 유기적 대우, 성적 학대를 포함한 혹사나 착취, 고문이나 기타 모든 형태로부터 보호받을 권리를 말한다.

③ 발달권

- 아동의 건강한 신체적, 인지적, 정서적, 사회적 발달과 아동의 잠재력 실현을 위한 권리이다. 아동은 사회적 발달에 적합한 생활수준을 누릴 권리가 있다.

④ 참여권

- 아동이 자신의 견해를 자유롭게 표현하고, 자신에게 영향을 미치는 모든 문제에 있어 발언할 수 있는 권리를 말한다.

3) 청소년헌장에 명시된 청소년의 권리

(1) 청소년헌장 형성배경

- 청소년헌장에서도 대한민국 청소년이 누려야 할 권리를 명시하고 있다.
- 청소년헌장(1990.5.12년 제정, 1998년 개정)을 통해 청소년의 권리와 책임을 규정하였다.
- 청소년헌장은 미래사회를 이끌어 나갈 청소년의 건전한 가치관을 정립하고, 청소년의 건전육성을 위한 범국민적 공감대를 형성하기 위해 제정된 헌장이다.
- 그 내용은 청소년의 이상과 포부를 제시한 전문과 청소년의 권리·의무, 가정의 기능, 학교의 사명, 청소년 건전육성을 위한 국가와 사회의 역할 및 책임을 담은 5개 항의 본문으로 구성되었다.
- 대한민국에서 처음 제정된 이 헌장은 청소년에 대한 가정·학교·사회·국가의 책무와 유기적 역할을 규정하고, 모든 유관 부처가 강력한 정책으로 이를 뒷받침함으로써 청소년 문제에 적극 대처할 방침으로 마련한 것이다.

- 청소년헌장은 의무사항이 아닌 선언적인 의미에서 마련되었지만, ① 청소년 관련 정책과 제도의 방향성을 제시, ② 청소년에 대한 인권의 보장, ③ 청소년이 사회에 대해 갖는 책임과 권리 등을 명시, ④ 청소년의 권익을 옹호하고 보장하는 데 근거를 제시해주고 있다.

[청소년헌장에 명시된 청소년의 권리]

정신적·신체적으로 균형 있게 성장할 권리, 차별받지 않을 권리, 폭력으로부터 보호받을 권리, 사적인 삶의 영역을 침해받지 않을 권리, 표현의 자유에 대한 권리, 건전한 모임을 만들고 활동할 권리, 배움을 통한 자아실현의 권리, 일할 권리와 직업을 선택할 권리, 여가를 누릴 권리, 문화·예술 활동에 참여할 권리, 정보에 접근할 권리, 정책결정 과정에 참여할 권리

(2) 청소년헌장의 내용

- 청소년헌장은 전문과 청소년의 권리에 관한 12개 조항 및 청소년의 책임에 관한 9개 조항으로 구성되어 있다.

① 청소년헌장 전문

- 청소년은 자기 삶의 주인이다.
- 청소년은 인격체로서 존중받을 권리와 시민으로서 미래를 열어 갈 권리를 가진다.
- 청소년은 스스로 생각하고 선택하며 활동하는 삶의 주체로서 자율과 참여의 기회를 누린다.
- 청소년은 생명의 가치를 존중하며 정의로운 공동체의 성원으로 책임 있는 삶을 살아간다.
- 가정·학교·사회 그리고 국가는 위의 정신에 따라 청소년의 인간다운 삶을 보장하고 청소년 스스로 행복을 가꾸며 살아갈 수 있도록 여건과 환경을 조성한다.

② 청소년의 권리

- 청소년은 생존에 필요한 기본적인 영양·주거·의료·교육 등을 보장받아 정신적·신체적으로 균형 있게 성장할 권리를 가진다.
- 청소년은 출신·성별·종교·학력·연령·지역 등의 차이와 신체적·정신적 장애 등을 이유로 차별받지 않을 권리를 가진다.
- 청소년은 물리적 폭력뿐만 아니라 공포와 억압을 포함하는 정신적인 폭력으로부터 보호받을 권리를 가진다.
- 청소년은 사적인 삶의 영역을 침해 받지 않을 권리를 가진다.

- 청소년은 자신의 생각과 느낌을 자유롭게 펼칠 권리를 가진다.
- 청소년은 자유로운 의사에 따라 건전한 모임을 만들고 올바른 신념에 따라 활동할 권리를 가진다.
- 청소년은 배움을 통해 진리를 추구하고 자아를 실현해 갈 권리를 가진다.
- 청소년은 여가를 누릴 권리를 가진다.
- 청소년은 건전하고 다양한 문화 예술 활동에 자유롭게 참여할 권리를 가진다.
- 청소년은 다양한 매체를 통하여 자신의 삶에 필요한 정보에 접근할 권리를 가진다.
- 청소년은 자신의 삶과 관련된 정책결정 과정에 민주적 절차에 따라 참여할 권리를 가진다.
- 청소년은 일할 권리와 선택할 권리를 가진다.

③ 청소년의 책임

- 청소년은 자신의 삶을 소중히 여기며 자신이 선택한 삶에 책임을 진다.
- 청소년은 앞 세대가 물려준 지혜를 시대에 맞게 되살려 다음 세대에 물려줄 책임이 있다.
- 청소년은 가정 · 학교 · 사회 · 국가 · 인류 공동체의 구성원으로서 자기와 다른 삶의 방식도 존중할 줄 알아야 한다.
- 청소년은 삶의 터전인 자연을 소중히 여기고 모든 생명들과 더불어 살아간다.
- 청소년은 통일 시대의 주역으로서 평화롭게 공존하는 방법을 익힌다.
- 청소년은 남녀평등의 가치를 배우고 이를 모든 생활에서 실천한다.
- 청소년은 가정에서 책임을 다하며 조화롭고 평등한 가족문화를 만들어 간다.
- 청소년은 서로에게 정신적 · 신체적 폭력을 행사하지 않는다.
- 청소년은 장애인을 비롯한 소외받기 쉬운 사람들과 더불어 살아간다.

2. 청소년복지의 원칙

1) 포괄성의 원칙

- 청소년복지가 효과적·효율적으로 수행되기 위해서는 청소년복지 고유영역의 정책과 실천만으로는 부족하다. 청소년의 활동·보호·복지를 중심으로 하되, 가족, 보건, 복지, 장애인 정책 및 실천과 연계되어야 한다. 그리고 교육, 노동, 교정정책과 실천을 포괄할 수 있어야 한다.

2) 보편성과 선별성의 원칙

- 보편주의는 모든 청소년에게 급여나 서비스를 제공하는 것을 말한다. 반면, 선별주의는 빈곤가정의 청소년이나 장애청소년과 같이 일정한 범주에 해당되는 요보호청소년에게 급여나 서비스를 제공하는 것을 말한다. 청소년복지는 요보호청소년과 일반청소년 모두를 대상으로 하는 만큼 예방적·맞춤형 서비스가 제공되어야 한다.

3) 개발적 기능의 원칙

- 요보호청소년 혹은 일반청소년에 대한 복지는 사회의 인적자원을 보호하고 개발하는 기능을 하게 된다. 청소년의 능력을 계발함으로써 청소년의 개인적 자립뿐만 아니라 사회의 발전에 기여할 수 있다. 이를 위해 직업교육, 문화역량을 향상시키기 위한 문화적 지원, 시민의식 정립을 위한 교육 등이 필요하다.

4) 전문성의 원칙

- 청소년복지는 청소년기에 대한 과학적 이해에 근거한 전문적 정책과 활동으로 이루어져야 한다. 청소년기는 아동기와 성인기와 구별되는 독특한 특성을 가진 시기인 만큼 청소년기 발달과업에 대한 과학적 이해에 근거하여 지원하는 전문적 개입이 필요하다.

5) 참여의 원칙

- 청소년복지는 아동복지와 달리 청소년이 수동적 존재가 아닌 적극적인 사회 구성원의 역할을 할 수 있도록 도와야 한다. 이 과정에서 청소년의 참여는 핵심적인 요소이다.
- 청소년 참여는 청소년이 자신의 삶에 영향을 주는 의사결정에 참여하고, 행동할 수 있도록 권한을 부여하는 모든 활동을 의미한다.
- 청소년참여를 통해 역량, 자아존중감, 사회적 기술, 시민성 등을 향상시킬 수 있다.

3. 청소년복지의 발전과정

1) 청소년복지 맹아기(해방~1961년)

- 이 시기는 광복 후부터 아동복지법과 미성년자보호법이 제정된 1961년까지에 해당된다.
- 청소년복지는 조선구호령(1944)과 몇 개의 미군정 법령에 따라서 실시되었다.
- 이 시기는 사회복지 영역이나 대상에 대한 구분 없이 절박한 상황에서 생존만을 목적으로 하는 긴급구호 수준이었다.
- 그 대상도 65세 이상의 무의탁 노인, 6세 이하의 아동을 부양하는 여자(모), 13세 이하의 아동, 불치의 병으로 신음하는 사람, 요보호 임산부, 심신장애인 등에 한정되어 청소년은 배제되었다.
- 그럼에도 불구하고 아동시설의 인가, 18세 미만 아동 노동의 보호, 20세 미만 비행청소년의 보호 등이 행해졌는데, 이러한 조치는 청소년복지형성에 기초가 되었다.

① 아동시설의 인가

- 전쟁 후 전쟁고아 등 긴급구호 대상자의 증가에 대한 대책으로 정부는 아동시설을 인가하고 지원과 감독을 강화하였다.
- 영아원, 육아원, 감화원 등으로 구분(청소년을 아동의 연장선에서 보호)

② 18세 미만 아동노동의 보호

- ‘아동노동법규(1946)’의 제정에 따라 18세 미만 근로청소년을 보호하기 위한 최초의 규정이다.
- 상공업체 고용금지(14세 미만), 중공업체 및 유해업체 종사금지(16세 미만), 위험직종 및 유해직종 종사금지(18세 미만), 1일 노동시간 제한(16세 미만, 8시간 이내)

③ 20세 미만 비행소년의 보호

- 반사회적인 성향을 가진 20세 미만 소년의 생활환경 조정과 성행 교정을 위해 보호처분을 행하고, 형사처분에 있어 특별조치를 하기 위한 ‘소년법(1958)’이 제정되었다.

- 최저의 생활보장 등 보호의 대상에 있어서는 아동에만 한정함으로써 청소년을 제외
- 일종의 통제수단으로 간주되는 소년법에서는 청소년이 적용대상
- 이 시기는 청소년의 권리나 복지라는 인식보다는 긴급구호의 방편이나 사회안정이란 목표에 더 많은 초점

2) 청소년복지 도입기(1962년~1987년)

- 이 시기는 아동복지법이 시행된 1962년부터 청소년육성법이 제정된 1987년까지 해당
- 아동복지법(1961)과 미성년자보호법(1961)의 제정은 우리나라 청소년복지의 도입을 시작하는 계기를 마련하였고, 근로청소년과 장애청소년복지 등 요보호 청소년에게 초점이 맞춰졌다.

① 우리나라 청소년복지의 도입을 시작하는 계기

- 아동복지법의 제정으로 18세 미만 요보호아동의 보호가 행해졌다.
- 요보호아동의 연령을 기존의 13세 이하에서 18세 미만으로 조정하여 일부 청소년까지 그 대상을 확대하였다.
- 아동복지에 대한 국가의 책임을 명시한 점이 가장 큰 의의다.
- 청소년복지 측면에서 보면 일부 청소년이 그 대상에 포함되나 대다수는 제외되어 적용 범위가 매우 한정되었다.
- 진정한 의미의 청소년복지가 행해졌다고 간주하기 어려움

② 장애청소년에 대한 복지사업의 실시

- 장애청소년에 대한 복지는 장애아동 혹은 전체 장애인에 대한 복지와 분화되지 않은 상태였다.
- 이 시기 1977년에 제정된 특수교육진흥법은 장애인에 대한 특수교육을 증진하여 생활 지식과 기능을 전수함으로써 일반 사회에 참여하는데 기여하였다.
- 국·공립 특수교육기관에 취학하거나 사립교육기관 중 의무교육과정에 취학할 경우 무상교육이 시행되었다.
- 장애청소년이 정책 대상으로 간주되었다는 점에서 의의가 크나, 실제 행해진 서비스 내용과 질적인 측면은 미흡했다.

③ 미성년자보호법의 제정

- 미성년자보호법의 제정으로 청소년의 보호와 선도를 위한 법적 장치가 마련되었다 (1997년 청소년 보호법의 제정으로 폐기).
- 이 법은 미성년자(만 20세 미만)의 흡연, 음주, 기타 선량한 풍속을 해하는 행위를 금지하고 미성년자의 보호에 필요한 사항을 규정함으로써 미성년자의 건강보호와 선도를 도모하고자 하는 목적으로 제정되었다.
- 그러나 통제, 처벌위주의 법집행으로 인해 청소년의 보호와 선도보다는 청소년이라는 지위로 인해 성인과 다른 불이익을 받고 비행청소년으로 낙인찍히는 등 인권침해의 부작용이 초래되었다.

④ 근로청소년을 위한 복지사업

- 일반학교에 야간특별학급을 설치하거나 산업체 부설학교 등을 개설함으로써 근로청소년에게 교육기회가 확대되었다.
- 근로청소년을 위하여 근로청소년회관의 건립, 근로청소년 임대아파트 건립 등이 시작되었다.
- 이러한 사업은 근로청소년에 대한 노동력의 양성과 확보라는 면에만 치중되어 강조되었고, 청소년의 교육권, 여가권, 주거권 등에 대한 인식은 상대적으로 낮았다.

⑤ 청소년보호를 위한 청소년보호대책위원회

- 청소년 보호를 위한 중앙기구로서 청소년보호대책위원회가 설치되었다.
- 명목상 정부가 청소년을 정책대상으로 인식하였음을 볼 수 있다.
- 하지만 정부가 청소년의 보호와 육성에 대한 책임을 위원회에 전가시키기 위함이었으며, 따라서 청소년복지의 발전을 지연시키는 결과를 초래하였다.

3) 청소년복지 전개기(1988년~현재)

- 이 시기는 청소년육성법의 제정 이후 현재까지에 해당된다.
- 1987년 청소년정책을 위한 본격적인 근거법으로 청소년육성법이 제정되어 1988년 시행되었다.
 - 청소년육성법 : “청소년의 인격형성을 도모하고 청소년의 보호, 육성, 선도 및 지원에 관한 사업을 효율적으로 추진” 함으로써 청소년이 국가 및 사회발전에 이바지할 수 있는 건실하고 유능한 국민으로 성장하도록 함을 목적으로 제정된 법
- 1991년 청소년육성법이 청소년기본법으로 개정되면서 청소년정책은 기본 법제와 조직을 갖추게 되었다.
- 이러한 제도마련의 과정에서 청소년복지는 청소년정책의 한 부문으로 제시되었고, 청소년헌장의 제정(1990), 개정(1998), 청소년 보호법(1997년)의 실시 등 다양한 법과 제도가 정비되기 시작하였다.

① 청소년정책의 대상을 명확히 하고, 청소년복지가 국가의 책임이라는 것을 분명히 하여 정책적 차원에서 다루게 되었다.

- 청소년육성법과 기본법의 제정으로 청소년을 9세에서 24세로 분명히 하였다.
- 청소년의 성장을 위해 가정과 사회가 그 책임을 수행할 수 있게 하는 법적·제도적 장치와 재원을 마련하는 책임을 국가와 지방자치단체에 부과하였다.

- ② 청소년정책을 수행할 조직과 기구를 정비하였다.
 - 청소년정책을 수행하기 위한 정책으로 심의기구와 부서를 설치함으로써 책임감 있는 행정이 이루어지도록 시도하였다.
- ③ 청소년헌장(1990년 제정, 1998년 개정)을 통해 청소년의 권리와 책임을 규정하였다.
 - 청소년에 관련한 정책과 제도의 방향성을 제시
 - 청소년에 대한 인권의 보장
 - 청소년이 사회에 대해 갖는 책임과 권리 등을 명시
 - 청소년의 권익을 옹호하고 보장하는 데 근거를 제시
- ④ 청소년복지를 청소년정책 중의 한 분야로 인정하게 되었다.
 - 청소년기본법을 통해 청소년수련활동, 청소년교류활동, 청소년복지, 청소년환경, 청소년문화, 청소년비행선도, 청소년상담 등 7가지 영역으로 나누었다.
 - 청소년기본법에서 청소년육성은 청소년복지의 증진을 통해 이루어진다는 것을 명시하였으나 청소년복지를 실현할 수 있는 구체적 토대형성에는 미흡했다.
 - ‘청소년육성 5개년 계획’에서 청소년복지는 청소년정책의 중요한 한 부분으로 제시되었다.
 - 청소년복지사업의 가장 큰 문제점은 청소년기본법 속에 사회복지사업과의 연계성을 규정하지 않아 청소년복지시설은 법적·행정적 지원을 받지 못하고 있다는 점이다.
- ⑤ 성장과정에 있는 청소년을 각종 유해한 환경으로부터 보호·구제하기 위해 법과 조직이 설치되었다.
 - 청소년보호법은 청소년의 삶의 질을 저해하는 유해환경에 대해서는 엄격히 규제하고자 하는 의도에서 만들어졌다.
 - 청소년을 보호하기 위한 각종 시책을 독립적으로 추진하기 위해 청소년보호위원회를 설치하였다.
- ⑥ 교육보호의 제도화이다.
 - 생활보호법의 개정(1982)으로 기존의 생계보호, 의료보호, 해산보호, 장제보호에서 교육보호(1997)와 자활보호(1997)가 추가됨으로써 빈곤청소년들이 실질적인 혜택을 받게 되었다.
 - 기존에 의무교육이 실시되었다고 해도 그 수준이 미흡하여 한계가 있었는데, 교육보호를 위한 지원을 제도화함으로써 빈곤청소년들의 교육권이 확대되었다.
 - 더 나아가 학교사회복지가 제도화되고, 청소년들의 주체성과 자율권을 보장할 수 있는 인권, 빈곤청소년에 대한 교육보호, 청소년시설의 제도화, 청소년상담실의 설치 등의 성과가 있었다.

■ 학습정리

1. 청소년의 권리와 청소년복지

- UN 아동의 권리에 관한 국제협약 : 제1차 세계대전과 같은 전쟁으로 수많은 아동이 기아, 질병, 영양실조 등으로 고통 받는 현실 속에서 아동권리에 대한 최초의 국제선언 작성
 - 유엔아동권리선언(UN Declaration of the Rights of the Children)은 전문과 10개조로 구성되어 아동을 보호의 대상이 아닌 인권의 주체로 인식하였다.
- 아동의 권리에 관한 국제협약은 전문과 54개 조항으로 구성되었으며, 아동의 생존권, 보호권, 발달권 및 참여권을 종합적·체계적으로 제시하고 있다.
- 청소년헌장(1990년 제정, 1998년 개정)을 통해 청소년의 권리와 책임을 규정하고 있으며, 청소년헌장은 전문과 청소년의 권리에 관한 12개 조항 및 청소년의 책임에 관한 9개 조항으로 구성되었다.

2. 청소년복지의 원칙

- 포괄성의 원칙
- 보편성과 선별성의 원칙
- 개발적 기능의 원칙
- 전문성의 원칙
- 참여의 원칙

3. 청소년복지의 발달과정

- 청소년복지 맹아기(해방~1961년)
 - 이 시기는 광복 후부터 아동복지법과 미성년자보호법이 제정된 1961년까지에 해당된다.
 - 사회복지 영역이나 대상에 대한 구분 없이 절박한 상황에서 생존만을 목적으로 하는 긴급구호 수준이었다.
- 청소년복지 도입기(1962년~1987년)
 - 이 시기는 아동복지법이 시행된 1962년부터 청소년육성법이 제정된 1987년까지 해당된다.
 - 아동복지법(1961)과 미성년자보호법(1961)의 제정은 우리나라 청소년복지의 도입을 시작하는 계기를 마련하고, 근로청소년과 장애청소년복지 등 요보호 청소년에게 초점이 맞춰졌다.
- 청소년복지 전개기(1988년~현재)
 - 이 시기는 청소년육성법의 제정 이후 현재까지에 해당된다.
 - 1987년 청소년정책을 위한 본격적인 근거법으로 청소년육성법이 제정되고, 1988년 시행되었다.

- 청소년육성법 : “청소년의 인격형성을 도모하고 청소년의 보호, 육성, 선도 및 지원에 관한 사업을 효율적으로 추진”함으로써 청소년이 국가 및 사회발전에 이바지할 수 있는 건설하고 유능한 국민으로 성장하도록 함을 목적으로 제정된 법